



PUTUSAN

Nomor 5312 K/Pdt/2025

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **RUTH KARTINALIM**, bertempat tinggal di Jalan Gunung Bulu Kunyi, Nomor 16 (20 lama), RT 003, RW 006, Kelurahan Mariaya Baru, Kecamatan Makassar, Kota Makassar;
2. **DENNY DELIA**, bertempat tinggal di Jalan Sungai Cilenduk, Nomor 28 D, RT 000, RW 000, Kelurahan Pisang Utara, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar;

keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Yodi Kristianto, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Advokat Yodi Kristianto & *Partners*, beralamat di Jalan Telkom I Nomor 63, Telkomas, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Agustus 2024;

Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat;

L a w a n

LUKAS HANDOJO, bertempat tinggal di Jalan Bawakaraeng Nomor 57, Kota Makassar, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Metsie Kandou, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat Metsie & *Partners*, beralamat di Jalan Sungai Saddang, Plaza Letanette, Blok C, Nomor 11, Makassar, e-Court: metsiekandou@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Oktober 2024;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 5312 K/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Makassar untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas nama Tergugat;
- Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi;
- Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian akibat perbuatan melawan hukum sebesar Rp5.300.000.000,00 (lima miliar tiga ratus juta rupiah) secara tunai;
- Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari apabila Tergugat lalai melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
- Membebaskan biaya perkara ini kepada Tergugat;

Atau apabila Pengadilan Negeri Makassar berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Eksepsi gugatan Penggugat kurang pihak;
2. Eksepsi gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);
3. Eksepsi tentang Para Penggugat tidak memiliki *legal standing*;
4. Eksepsi tentang gugatan Penggugat prematur;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Makassar telah menjatuhkan Putusan Nomor 397/Pdt.G/2024/PN.Mks tanggal 6 Februari 2025, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 5312 K/Pdt/2025



- Membebaskan ongkos perkara kepada Para Penggugat yang hingga kini ditaksir sebesar Rp247.000,00 (dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding, putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan Putusan Nomor 100/PDT/2025/PT MKS, tanggal 6 Mei 2025;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 15 Mei 2025 kemudian terdapatnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Agustus 2024 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Mei 2025 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Elektronik Nomor 397/Pdt.G/2024/PN Mks yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 2 Juni 2025;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 2 Juni 2025 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II yang semula Pembanding I dan Pembanding II;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 397/Pdt.G/2024/PN Mks, tanggal 6 Februari 2025 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 100/Pdt/2025/Pt.Mks, tanggal 6 Mei 2025 yang dimohonkan kasasi tersebut;

Mengadili Sendiri

Dalam Petitum

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 5312 K/Pdt/2025



2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
 3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas nama Tergugat;
 4. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
 5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian akibat perbuatan melawan hukum sebesar Rp5.300.000.000,00 (lima miliar tiga ratus juta rupiah) secara tunai;
 6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari apabila Tergugat lalai melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
 7. Membebaskan biaya perkara ini kepada Tergugat;
- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 16 Juni 2025 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 2 Juni 2025 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 16 Juni 2025, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Makassar yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sedangkan Tergugat mampu membuktikan dalil bantahannya;
- Bahwa Penggugat I Ruth Kartinalim dan suaminya almarhum Sinyo Delia telah mendirikan Perseroan Komanditer yang diberi nama CV Delia beserta dengan perubahan Anggaran Dasarnya, kemudian dengan adanya Surat Pernyataan Ruth Kartina Liem tanggal 16 Agustus 2012 yang dilegalisasi oleh Betsie Sirua, S.H., Notaris di Makassar, dengan Nomor: 1157/LEG/2012 menunjukkan pada tanggal 16 Agustus 2012

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 5312 K/Pdt/2025



Penggugat I Ruth Kartinalim bersama almarhum suaminya yaitu Sinyo Delia menyerahkan sebidang tanah berikut bangunan yang terletak di Jalan Gunung Bawakaraeng Nomor 57 termasuk usaha Kembang Delia kepada almarhumah Ir. Enny Delia, Istri Tergugat dengan uang kompensasi sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan menyatakan bahwa CV Delia telah bubar dan tidak ada kaitannya dengan toko Kembang Delia;

- Bahwa berdasarkan bukti Akta Penyelesaian Imbalan Hibah Bersyarat yang di buat oleh Tuan Sinjo Johannes Delia dan Ruth Kartina Liem selaku Pihak Pertama dengan Ir. Enny Delia dan Ir. Lukas Handoyo selaku Pihak Kedua pada tanggal 4 Oktober 1995 yang dilegalisasi oleh Siske Limowa, S.H., Notaris di Ujungpandang, telah membuktikan jika penyelesaian imbalan hibah bersyarat telah selesai dilaksanakan, dan berdasarkan bukti Bilyet Giro Bank Pembangunan Indonesia Nomor: AE 934176 tanggal 18 Desember 1995, Tergugat telah memindahkan dana sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 18 Desember 1995, kemudian Sertifikat Hak Milik Nomor 225/Gaddong, tanggal 5 Juli 1980 telah diubah menjadi atas nama Insinyur Enny Delia;
- Bahwa dengan selesainya pembayaran untuk pelunasan hibah bersyarat dengan ditandatanganinya Akta Penyelesaian Imbalan Hibah Bersyarat tanggal 4 Oktober 1995 maka Hibah atas tanah dan bangunan terletak di Jalan Gunung Bawakaraeng Nomor 39, Kelurahan Bontoala (sekarang Kelurahan Gaddong), Kecamatan Bontoala, Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, Sertipikat Hak Milik Nomor 225 Gaddong, Surat Ukur tanggal 23 April 1965 Nomor 68 sah dan mengikat menurut hukum, tanah dan bangunan tersebut menjadi milik sepenuhnya Tergugat bersama istrinya yaitu almarhumah Ny Ir. Enny Delia;
- Bahwa dengan demikian maka penguasaan objek sengketa oleh Tergugat tidak dapat dikwalifisir sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana dalam dalil gugatan Para Penggugat, maka gugatan Para Penggugat harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;
- Bahwa selain itu, alasan-alasan kasasi merupakan pengulangan dalil dan penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 5312 K/Pdt/2025



pemeriksaan pada tingkat kasasi karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Makassar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: RUTH KARTINALIM, dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. RUTH KARTINALIM** dan **2. DENNY DELIA** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 1 Desember 2025 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H. dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 5312 K/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Ameilia Sukmasari, S.H.,
M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Ameilia Sukmasari, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Plt. Panitera Muda Perdata,

ditandatangani secara elektronik

ENNID HASANUDDIN
NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 5312 K/Pdt/2025